

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1826/2531

นายต่อม โกมลสิงห์

โจทก์

นางเจียก จาดเมฆหรืออารีพรรค กับ

พวก

จำเลย

นางสาวสำราญ โกมลสิงห์ ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 42, มาตรา 43, มาตรา 44

ความว่า เนื่องจากโจทก์ถึงแก่ความตายด้วยโรคชราเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2531 ปรากฏตามสำเนาภาพถ่ายใบมรณะบัตรท้ายคำร้อง ผู้ร้องในฐานะทายาทซึ่งเป็นบุตรของโจทก์และเป็นผู้ครอบครองที่ดินพิพาทในคดีนี้ มีความประสงค์ขอเข้าเป็นคู่ความแทนที่โจทก์ผู้มรณะ เพื่อดำเนินคดีต่อไป โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ทนายจำเลยที่ 1 ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 191)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามจัดการเพิกถอนสัญญาซื้อขายและสัญญาจำนองที่ดินเฉพาะส่วนโฉนดเลขที่ 4819ตำบลบางเอน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี แล้วให้จำเลยที่ 1 โอนที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ หากจำเลยทั้งสามไม่ปฏิบัติตามก็ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 3 ฎีกา (อันดับ 160)

ศาลฎีกาทำคำพิพากษาเสร็จและส่งไปศาลชั้นต้นเพื่อนัดคู่ความฟังแล้ว ก่อนถึง
วันนัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกา ผู้ร้องยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 191) ศาลชั้นต้นได้
สอบทนายโจทก์ทนายจำเลยที่ 3 และผู้ร้องแล้ว ต่างแถลงรับร่วมกันว่าโจทก์เป็น
บิดาผู้ร้องและได้ถึงแก่กรรมจริง ศาลชั้นต้นจึงให้ส่งคำร้องพร้อมสำนวนมาศาลฎีกา
เพื่อพิจารณาสั่ง (อันดับ 194)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้นางสาวสำราญ โกมลสิงห์ผู้ร้องซึ่งเป็นทายาทของ
โจทก์ผู้มรณะ เข้าเป็นคู่ความแทนโจทก์ผู้มรณะได้ตามคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้นางสาวสำราญ โกมลสิงห์ผู้ร้องซึ่งเป็นทายาทของ
โจทก์ผู้มรณะ เข้าเป็นคู่ความแทนโจทก์ผู้มรณะได้ตามคำร้อง

(เจริญ นิลเอสงฆ์-มาโนช เพียรสนอง-สินวล คงลาภ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ